

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 809/2532 พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นางสาว ชีเนีย เทา ชุค แพน กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (4)

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 65

จำเลยทั้งสองร่วมกันนำเฮโรइनออกนอกประเทศ โดยจำเลยที่ 1 พกติดตัวไป 3
ก้อน จำเลยที่ 2 พกติดตัวไป 9 ก้อน จำเลยทั้งสองนั่งรถแท็กซี่คันเดียวกันไปยังท่า
อากาศยานกรุงเทพเพื่อเดินทางออกนอกประเทศโดยเครื่องบินลำเดียวกัน ทั้งสอง
คนถูกจับในเวลาไล่เลี่ยกันขณะอยู่ห่างกัน 40 เมตร ดังนี้ การกระทำของจำเลยทั้ง
สองเป็นการร่วมกันกระทำความผิดในกรรมเดียวกัน เมื่อจำเลยที่ 2 เคยถูกโจทก์ฟ้องและ
มีคำพิพากษาถึงที่สุดในการรณนี้ไปแล้ว โจทก์มาฟ้องจำเลยที่ 2 เป็นคดีนี้อีกจึงเป็น
ฟ้องซ้ำต้องห้ามตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(4)ศาลชอบ
ที่จะยกฟ้องโจทก์เฉพาะตัวจำเลยที่ 2.(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทั้งสองร่วมกันมีเฮโรइन 3 แท่งหนัก 684กรัมไว้ในครอบ
ครองเพื่อจำหน่าย และร่วมกันพยายามนำเฮโรอินดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรขอ
ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 65, 66ประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 90

จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ จำเลยที่ 2 ให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 65, 66 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 83, 90 ลงโทษตามมาตรา 66 ซึ่งเป็นบทหนักจำคุกตลอดชีวิต จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณามีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 53, 78 จำคุกจำเลยที่ 1 มีกำหนด 25 ปี ริบเฮโรอีนของกลางคำxonับโทษต่อสำหรับจำเลยที่ 2 ให้ยก

โจทก์และจำเลยที่ 1 ที่ 2 ไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนมายังศาลอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยที่ 2 ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น และนับโทษจำเลยที่ 2 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4113/2530ของศาลชั้นต้น

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า 'การที่จำเลยที่ 1 ได้มีการติดต่อกับจำเลยที่ 2 ก่อนเกิดเหตุ โดยไปหาที่ห้องพักของจำเลยที่ 2 หลายครั้ง และการที่จำเลยทั้งสองต่างให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนว่าได้ร่วมกันเพื่อพาเฮโรอีนออกนอกประเทศ โดยแบ่งแยกหน้าที่กันทำ กล่าวคือ จำเลยที่ 1 นำติดตัวไป 3 ก้อน จำเลยที่ 2 นำติดตัวไป 9 ก้อน แล้วพากันขึ้นรถแท็กซี่ไปยังท่าอากาศยานกรุงเทพพร้อมกันดังโจทก์ฎีกา รวมทั้งข้อเท็จจริงที่ได้ความจากนายพิสิษฐ์ ฉ่อนเจริญ นายตำรวจสุลการ 4 ผู้ทำการตรวจค้นจำเลยทั้งสองที่ท่าอากาศยานกรุงเทพว่า ลักษณะของเฮโรอีนที่ซุกซ่อนมีลักษณะอันเป็นแท่งไล่เลี่ยกัน ห่อหุ้มด้วยพลาสติกใสและใช้เทปกาวพันกับร่างกายในลักษณะ

เหมือนกัน และจากการตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางกับตัวเครื่องบิน ปรากฏว่า
จำเลยทั้งสองกำลังจะเดินทางไปประเทศไต้หวันโดยสารการบินไทยเที่ยวที่จี
630เที่ยวเดียวกัน การตรวจค้นและจับได้ก็อยู่ในเวลาไล่เลี่ยกัน เป็นแต่เพียงจำเลย
ที่ 2 ถูกจับที่ห้องผู้โดยสารขอออกหลังจากทำการตรวจเอกสารต่างๆ จากพนักงาน
สายการบินแล้วส่วนจำเลยที่ 1 จับได้โดยทราบจากพนักงานการบินไทยว่าคนทั้งสอง
มาด้วยกัน นายพิสิษฐ์จึงตามไปจับขณะผ่านการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางจาก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จุดที่จับก็ห่างกันเพียง 40 เมตร พฤติการณ์ดังกล่าว
แล้วนี้ล้วนแสดงชัดว่าจำเลยทั้งสองได้ร่วมกันเพื่อจะนำเฮโรอีนออกนอกประเทศตั้ง
โจทก์ฎีกา แต่การกระทำของจำเลยทั้งสองมีเจตนาร่วมกันกระทำผิดในการกระทำ
ดังกล่าวครั้งคราวเดียวกัน กล่าวคือจำเลยทั้งสองร่วมกันเพื่อจะนำเฮโรอีนจำนวน
เดียวกันออกนอกประเทศเพียงแต่แบ่งแยกหน้าที่กันชักชวนโดยจำเลยที่ 1 นำไป
ชักชวนในร่างกาย 3 ก้อน ส่วนจำเลยที่ 2 นำไปชักชวนในร่างกาย 9ก้อน จำเลยทั้ง
สองหาได้ต่างคนต่างมีเจตนาที่จะร่วมกันนำเฮโรอีนแต่ละจำนวนออกนอกประเทศไม่
เมื่อการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการรวมกันกระทำผิดในกรรมเดียวกันเช่นนี้
การที่จำเลยที่ 2 ถูกโจทก์ฟ้องและมีคำพิพากษาถึงที่สุดในกรรมที่ร่วมกระทำผิดกับ
จำเลยที่ 1 ไปแล้วปรากฏตามคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 4113/2530 ของศาลชั้นต้น
คดีของโจทก์เฉพาะจำเลยที่ 2 นี้ จึงเป็นฟ้องซ้ำ ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 39 (4) เพราะเหตุที่ได้มีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความ
ผิดซึ่งได้ฟ้องแล้ว ชอบที่จะยกฟ้องโจทก์เฉพาะตัวจำเลยที่ 2 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ยกฟ้องจำเลยที่ 2 นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผล ฎีกาโจทก์ฟังไม่ขึ้น'

พิพากษายืน.

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์-เคียง บุญเพิ่ม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ